ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، އަދި ޖޫބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތާއަކީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީންއާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިސްތިޢުނާފު ބާރުވެރިކަން ދޭހަ ނުކުތާއެއް ތަކުރާރުވާ، ހައިކޯޓުގައި އެ ވަކަށް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނަކުލު ނިންމައިފައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް އެވިއޭޝަންގެ ދަށުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑް ކައުންސިލްއިން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުން ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ވ. އަރަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހަކުގެ ރައިބޭސް ޕްރޮސެސް ނަމްބަރުގެ ހިސާބު އޮތް ބޭ ޖީ ހިންގަމުން ދިޔަ ކޮންޕެނީއެއް ދަށުން ގެންދެވުނު ދަރަނިތަކުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ބޭންކުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެމް.ޑީ. ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ބޭންކު އެކައުންޓަކުން ހުށަހެޅުމާ އެކަށްރަވައި ޕޮލިސީ ނަންބަރު US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޕޮލިސީ ނަމްބަރުގެ ނަމުގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ ޔާމީންގެ ނަމުގައި އެމް.އައި.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓްތަކަށް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއި US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތައް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ސަޕްރީމްކޯޓުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ބޭއިންސާފުވާ ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް؛

2. ''އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ'' އަކީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ހަވާލާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ސަޕޯޓުކުރާ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވުމަކީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާތީ؛

3. ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވާ ހެކިތައް އެކި ހެކިތަކުގެ ބާރު ހުރިވަރު ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑަށް ސާބިތުވާތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން؛

4. ރިސްކެއް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭކަމާއި ޚަރަދެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ޤާނޫނު ސަރީޙަކަން ޤަބޫލުކުރެވެންޖެހޭ ސަބަބެއް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާކަމާއި، ޤާނޫނު ސަރީޙަކަމުގެ މައްޗަށް ކުރީ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމެއްކަން؛

5. އަދަބާއި ގުޅުން ވަރަކަ ދުއްކުރަން ދައުލަތުން ޤާނޫނު ނަޒަރުކަން ހަމައެކަނި ދުލުގައިރު ދިރުވާގޮތަކަށް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމުގެ އާދޭހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، އިދާރީ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ ސިޔާސީ ޤަރާރުތަކާއި، އިސްތިސްނާ ނުކުރެވޭ ސިޔާސީ ނޫން އިދާރީ ޤަރާރުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށް އަދި ޖުޑިޝަލް މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޚާއްޞަ އިދާރީ ޤަރާރުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ރިވިއުކުރެވޭގޮތާ އިދާރީ އަމަލެއް، އަދި ޖުޑިޝަލް ޤަޟިއްޔާގައިވާ ޝަރުޠު އުފުލައިނުކުރުމުން އިސްތިސްނާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮތް އަދިބައް ކަމަށެވެ.

2. މިގެ ހައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވަނީ ކޮން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ދަރުދުކަން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސް ނޫން ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުކުމްތަކާ އިޖުރާއާތު ބާރާތައް ހުށަހެޅި ހާއި ކަމުގައިވާތީ އަދި ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ ތަސްލީމު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނަކީ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބޭއްވިއިރު އަދި ޖުޑިޝަލް މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަދި ނުކުތާ ބަލައިގަންނަން ފަދަ ކާޒީ ޢަބްދުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތުގެ ދުރުވެވިފައިވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޮނަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤު، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިޔުމެއް ނެތި އޮންނަ އަމުރެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށެވެ، ސާފު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާފައި އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެ ބާރުލިބިގެންވެއެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ދެބުނުކުރުވާނަމަ، ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ބާރުތައް ކަމަށް ބާރުނުކުރަންވީ (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށުކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕާރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑީ (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ބައެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނުވާ އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، އިޖްތިހާދެއް އަސާސް ފުރިހަމަވެފައި ނެތް ނަމަވެސް، އެ އިޖްތިހާދަކީ ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބާކީހުރި ފުރުޞަތަކީ ޢަމަލުކުރާ އިޖްތިހާދެއް ކަމެވެ. އެހެން ފުރުޞަތުތަކުގައި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަކިއެއްގޮތަކަށް ކަންކަމާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޢައިބު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޝަރުޢީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ނުޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި ޓެސްޓެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްފީ ޒާހިރު ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުދި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަރިޔަމް އަޒީޒާ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކާ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަލަށް ހުށަހަޅާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ވަކިން ބެލޭނެ މަޢްލޫމާތުތަކަކަށް ވެގެންނުވާ ކަމެކެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ނޫސްރު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ބުނުމާ ސީދާ ގުޅިގެންވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެއްވުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ސަބަބަކާއި، މައްސަލައިގެ ވަޒަނުގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ބަލަންވާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނަޒީރާ ވ. ސީޖޭ ޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަލަށް ހެކި ބަލައިގަނެވޭނީ، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ނުވަތަ ގުޅުން ހުރި (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވެވޭނެ ސާބިތު އިތުބާރުކުރެވޭ (Credibility) ހެކިތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނިންމުމާ އަދި ވަކިކަމަކަށް ހިލާފު ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ޤާނޫނީ ކަންތައް ފާހަގަވާ އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ކޯޓަށް ބުނެ ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަށް އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވީ، ދިމާވާ ގޮތަކަށް އޮންނަނަމަވެސް އަދާލަތުވެރިކަމާ ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދާނެއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މަލޭޝިއާ ބަރްހާދް ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ދިން ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގައި، މަހިނަޒ އިންވެސްޓްމަންޓްސް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވާނީއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން ބަޔަކު ޖުބައިޔު މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބަލާ ކަމަކަށް ބަރަދަން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދީނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގޮތުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދީނީ ކޮން މައްސަލައަކަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ޢަބްދުالله ޒަސީމްއާއިގެ އިސްތިއުނާފާއިގެ ދަލުން އަދު ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކޮން ހާލަތެއް ގުޅުވިގެން ކޯޓުތަކުން ބަޔާންކަން، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަހުސްކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާއިމުވާ އޮންނަ އިލްތިޒާމްސަލީ، ދައުލަތާއި ދަޢުވާގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކުރާގެ ތަފާތުގައިވާ މިހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. އެހެންކަމުންނާއި، ޢަދުލުވެރިކަމާ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިފުން ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ވަކީލުން އިތުރާއި ހިމާޔަތް އަމަލުކުރާ ގޮތަށްވުމުގައި، އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކާ ނުލައި އެހެން އިޖުރާއީ ގޮތަކަން ކޯޓުން ފަރުވާ ކުރާނަމަ ހަމަހަމަކަމުގެ މީހާއިން ޚަޞަމިތު (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ގަޟިއްޔާތައް

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލައަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތަބާވުމަކީ [illegible] އޮންނަ [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] ތަބާވުން ލާޒިމު [illegible]. ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑީއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާއިރު، އޯބިޓަރ ޑިކްޓަމަކީ ބާރު އަޅާ ކަމެކެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮންނަ އުޞޫލަށް އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއް ވެއެވެ.

ޢަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލުންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްކަމެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވެން ނެތް ބުނިޔާދީ ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގު ކަނޑައެޅިފައެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނުގެ ޚިލާފުބަސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދޭން އަނބުރާ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޚިލާފުބަސް، [illegible] އުސޫލުތަކާއެކު ފުރިހަމަކުރަންވީ އިޖުރާއަތުތަކެއް، އެ އުސޫލުތަކަށް ބިނާވެގެން އިންސާފާ ޚިލާފު އުސޫލުތަކާއެކު ނިމިދާނަމަ އިސްލާހުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ބަންދުގެ މުރާޖަޢާގެ ފުރުޞަތު ދޭން އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާދޭ ބަންދުގެ މުރާޖަޢާ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހިމް ޝުޢާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް ޝުޢާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އަނިޔާވެރިކަން ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގަބޫލުކުރައްވަނީ، ޢަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކުރައްވާ ޓެސްޓެވެ.

އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅުއްވައިވަނީ، އަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަސޭހާރު ހުސްނުއްސުލޫކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible].
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅުއްވައިވަނީ، އަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަސޭހާރު ހުސްނުއްސުލޫކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible].

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާގައި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ހުކުމްކުރުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނަމަވެސް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ދެކޮޅު އެންމެހާ ބަޔާނުތައް ފާޑުކިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ދޭހަވާ ބަސް ތަޙުޤީޤުކުރައްވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ އަޙްމަދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުރިހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކާ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުދުރުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

ކުދުރުﷲ ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ކުދުރުﷲ ޙުސައިން އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޢާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހުމެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކި އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހުރިހާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ބުރުޒާ ސިފަ ގެއްލުމާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހޭނަމައި، އަދި ކޯޓަށް ހުރަސްއެޅުން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަޒަނާއިގެންނާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޞައްޙަކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިދެވިދާނެއެވެ.
2. އަދި ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާއި އެކަށީގެންވާ ނިސްބަތެއް ހުރި (Relevance)، އަދި ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ ސަބަބާ އެކަށީގެންވާ (Credibility) ހެކިކަން ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މަލޭޝިޔާ ބަރުހާދް ވ. ސަކްސެސް އޮފް ދަ ސީޒަން ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަކްސެސް އޮފް ދަ ސީޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މަލޭޝިޔާ ބަރުހާދް އާއި ސަކްސެސް އޮފް ދަ ސީޒަން ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަކްސެސް އޮފް ދަ ސީޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުން ހުކުމްއޭ ކިޔާފައިވަނީ ކޯޓުން ދެއްވާ ނިންމުންތަކަށެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުން ހުކުމްއޭ ކިޔާފައިވަނީ ކޯޓުން ދެއްވާ ނިންމުންތަކަށް ކަމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓަވާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލްޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާދޭތެރޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާދޭތެރޭ ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެއްވޭ.

އާއިޝަތު ރަޝީދާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާއިޝަތު ރަޝީދާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާދޭތެރޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާދޭތެރޭ ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެއްވޭ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޓްރިޕްބުކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޓްރިޕްބުކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާދޭތެރޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާދޭތެރޭ ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެއްވޭ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަޠުލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާލިކް [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާލިކް (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަޠުލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޝާހިދު ޝުކުރީ ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝާހިދު ޝުކުރީ އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަޠުލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އެހެނަސް މައްސަލައިގައި ފަރިޔާދު އަޙްމަދު ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޯޓަކުން ވެސް ޤަވާޢިދުތަކުގައި ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ޤާނޫނީ ނިޔަމުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އުސޫލެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަރިޔާދު އަޙްމަދު ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.